

1503614-71.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... sua casa que indicasse a prática de tráfico. Disse que havia um ponto de tráfico em frente à sua casa, sem qualquer vínculo com a ré, e que era gerenciado por outros traficantes que foram presos.

Pois bem.

Inicialmente, não se observa ilegalidade na expedição do mandado de busca e apreensão (autos nº 1503271-75.2021.8.26.0302 em apenso), nos termos aventados pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503614-71.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288138/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20961374 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5986/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2288138 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIELLE ALVES DA SILVA BAGARINI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

GUSTAVO APARECIDO DA SILVA e GABRIELLE ALVES DA SILVA BAGARINI estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificados (fls. 211 e 212), os réus apresentaram defesa (fls. 222/225 e 228/231).

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2022 (fls. 232/233) e os réus foram citados (fls. 281/282 e 284).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls. 311/312).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 311).

A defesa de Gustavo suscitou, preliminarmente, nulidade do mandado de busca e apreensão. No mérito, as defesas pugnaram pela absolvição dos acusados e, subsidiariamente, pela desclassificação de suas condutas para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou pela fixação da pena no mínimo legal (fls. 311 e 315/362).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/16), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotografias (fls. 75/78), laudos periciais (fls. 124/128, 148/153 e 154/165) e pela prova oral.

A autoria é certa em relação a Gabrielle.

Interrogado em juízo, a acusada Gabrielle admitiu ser proprietária dos entorpecentes apreendidos e aduziu que se destinavam ao seu próprio uso. Relatou que residia com sua mãe no local dos fatos e que, no dia da diligência policial, Daniel e Gustavo tinham ido até o local para mover uma geladeira, a pedido de sua genitora, enquanto Juninho apareceu para beber água. Afirmou que conhecia Gustavo e Daniel do bairro e usavam entorpecentes juntos. Disse que consumia "mesclado", maconha e cocaína e que recebeu a balança juntamente com as porções de crack e maconha que comprou. Trabalhava em uma fábrica de calçados e o dinheiro apreendido era oriundo de seu salário recebido no dia anterior.

O réu Gustavo negou os fatos e disse que estava passando em frente à casa da corré quando a genitora dela o chamou para mudar uma geladeira de cômodo. No local estavam somente Celeste e Daniel. A ré chegou depois para almoçar e usaram um baseado juntos. As demais pessoas não consumiram entorpecente. Após comer, ela disse que iria comprar cigarro, saiu e logo retornou em companhia dos policiais. É usuário de maconha e conhecia a acusada há tempo, por morarem no mesmo bairro. Sua fotografia constante de pg. 02 dos autos foi tirada na casa da corré e a do dinheiro em sua casa. O baseado da foto era para seu uso. Trabalha como servente de pedreiro o dia inteiro e não estava trabalhando no dia dos fatos porque estava chovendo.

O policial civil Paulo relatou que havia denúncias de tráfico por Gabrielle e, por isso, foi solicitada a expedição de mandado de busca para a residência dela. Entre a expedição do mandado e a realização da diligência, apareceram informações sobre Gustavo, que postara fotografias tiradas na residência da ré ostentando dinheiro e drogas. Ele também era conhecido por tráfico. No dia do cumprimento do mandado, Gabrielle foi abordada quando saía de casa. Gustavo, Daniel e João estavam no interior do imóvel com a genitora da acusada. A busca restou frutífera com a localização de maconha, crack, dinheiro e balança de precisão. Gabrielle disse que os entorpecentes eram exclusivamente para seu consumo. Gustavo afirmou que estava ali para auxiliar Daniel a mover uma geladeira a pedido da genitora da ré, negando qualquer vínculo com a Gabrielle ou a perpetração do comércio ilícito. João sustentou que parara ali para beber água. Os acusados, assim como Daniel e João, alegaram estar consumindo maconha antes da chegada da polícia. Surpreendeu-se ao encontrar Gustavo na casa de Gabrielle, vez que ele reside em outro local. Durante as diligências, notou que a sacada do imóvel de Gabrielle era a mesma de uma

fotografia postada por Gustavo em rede social. Pelo que tem conhecimento, todos são usuários de drogas, excetuando-se a mãe da ré. Não conhecia Gabrielle anteriormente e, antes da solicitação do mandado de busca, havia passado pelo local algumas vezes, todavia não foi possível a efetivação de campana ou abordagem de usuários em virtude da vigilância exercida por criminosos naquele bairro, o que impossibilita até a entrada de viaturas descaracterizadas sem que sejam percebidas. Por fim, esclareceu que cada grama de crack é suficiente para ser fracionada para venda em quatro porções individuais da droga.

A testemunha de defesa Valdete disse que costumava dar carona à ré para o trabalho pela manhã. Aduziu que tem conhecimento de que Gabrielle é usuária de maconha, não sabe do envolvimento dela com venda de entorpecentes e nunca viu qualquer movimentação em sua casa que indicasse a prática de tráfico. Disse que havia um ponto de tráfico em frente à sua casa, sem qualquer vínculo com a ré, e que era gerenciado por outros traficantes que foram presos.

Pois bem.

Inicialmente, não se observa ilegalidade na expedição do mandado de busca e apreensão (autos nº 1503271-75.2021.8.26.0302 em apenso), nos termos aventados pela defesa, pois a ordem foi determinada após decisão fundamentada que acatou as razões da autoridade policial.

No mérito, as provas são suficientes para comprovação do crime imputado a Gabrielle.

Conforme narrado pela autoridade policial nos ofícios de fls. 02/03 e 24/26 e nos documentos de fls. 27/29 dos autos em apenso, a polícia civil recebeu informações sobre a perpetração do comércio espúrio por Gabrielle em sua residência e, pouco tempo depois, aportou denúncia anônima no mesmo sentido com detalhes acerca do fornecimento, armazenamento e negociação dos entorpecentes. Em cumprimento à ordem judicial, os policiais civis se depararam com cenário semelhante ao indicado na denúncia de fl. 84, localizando as porções de maconha e de crack no quarto da ré, além de balança de precisão e R\$ 745,00.

A destinação para entrega a terceiros restou demonstrada pela situação fática encontrada pelos policiais, em consonância com as informações previamente recebidas, pela presença de usuários no local, pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, além do encontro de balança de precisão e dinheiro sem comprovada origem lícita.

A versão da ré de que usava a balança para pesar as drogas apenas para o próprio consumo é inverossímil, pois a utilização de tal instrumento se dá justamente para pesagem e divisão de entorpecentes que serão vendidos a terceiros. E não se supõe que um usuário 'devolva a droga' ou retorne ao traficante fornecedor para fazer reclamações, mormente em virtude dos meios intimidatórios normalmente utilizados por tais pessoas.

E ainda que a ré também seja usuária, tal fato não afastaria o crime em comento, já que tais condutas (uso e tráfico) frequentemente coexistem. A esse respeito, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Quanto ao réu Gustavo, apesar dos fortes indícios do crime que lhe foi imputado, as

provas produzidas durante a instrução são insuficientes para condenação.

Malgrado a fotografia de pg. 73 indique o envolvimento do réu com o comércio espúrio, não há prova a afastar a sua alegação de que ela foi capturada na sua própria residência. Aliás, tal imagem foi postada em rede social mais de um mês antes dos fatos aqui tratados e não há indicação de data na fotografia de pg. 72.

Assim, a despeito da presença de Gustavo na casa da ré, o fato dele ter publicado uma foto no mesmo local com um cigarro de maconha não é suficiente, por si só, para lhe atribuir a posse e comercialização dos entorpecentes encontrados no guarda-roupas da acusada.

Desta feita, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de condenar apenas a ré Gabrielle, absolvendo-se o réu.

Passo, pois, a dosar a pena da ré.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a reprimenda de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que a acusada se dedicasse a tal atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo sua reprimenda de 2/3, tornando-a definitiva em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa.

Considerando a primariedade da ré, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré GABRIELLE ALVES DA SILVA BAGARINI, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 226 dias-multa, e para ABSOLVER o réu GUSTAVO APARECIDO DA SILVA, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos e valores apreendidos em poder da ré. Faculto o apelo em liberdade. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA